

1500166-75.2021.8.26.0695

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... DIVIDAS EM ABERTO; QUE TEM ANTECEDENTES POR TRAFICO DE DROGAS E FURTO A RESIDENCIA; QUE VEIO PARA ATIBAIA MAS ESTÁ PERAMBULANDO COM SEUS AMIGOS DESDE ONTEM A TARDE, A TARDE QUER DIZER A NOITE, MAIS OU MENOS UMAS 20 OU 21 HS.; QUE MORAM OS TRES NO MESMO BAIRRO E SE ENCONTRARAM NA QUEBRADA, BAIRRO DOS ALEMÃES, QUE SE ENCONTRARAM NA FRENTE DA CASA DO DEPOENTE; QUE É IRMÃO DE LUIZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500166-75.2021.8.26.0695 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-75.2021.8.26.0695

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2113925/2021 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 12240382 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 166/21/103 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2113925 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

VINÍCIUS HENRIQUE GALVÃO VILLA FRANÇA GOMES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

VINÍCIUS HENRIQUE GALVÃO VILLA FRANÇA GOMES, BRENO ALEXSANDER DOS SANTOS e RAFAEL RODOLFO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, inc. IV, do Código Penal, porque na data de 25 de abril de 2021, por volta das 17h30min, na Rua São Paulo, n. 211, na cidade de Bom Jesus dos Perdões/SP, agindo em concurso caracterizado pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta, visando ao fim comum, subtraíram para si um aparelho celular Samsung, 23 relógios de marcas diversas (Samsung, MK, Champion, Zitto entre outras), uma TV LG 47 polegadas, um notebook, notas de dinheiro totalizando aproximadamente R\$ 2.000,00, U\$ 480,00, três cofres portáteis, joias diversas, um videogame PlayStation 4, um videogame Xbox One e uma carteira de uso pessoal contendo em seu

interior dois cartões bancários do Banco Bradesco, pertencentes à vítima Darcio de Andrade.

Consta ainda que RAFAEL RODOLFO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, pois no dia 27 de abril de 2021, por volta das 08h16min, na Delegacia de Polícia de Atibaia/SP, localizada na Rua Alfredo André, n. 175, Jardim Brasil, Atibaia/SP, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

O Inquérito Policial foi instaurado mediante Portaria à fl. 06. Boletim de Ocorrência às fls. 07/08 e 09/11. Auto de exibição e apreensão à fl. 12.

Relatório do Inquérito Policial referente ao crime de falsa identidade atribuído ao corréu RAFAEL (fls. 131/133).

A denúncia foi recebida em face dos corréus BRENO e VINICIUS em 23 de junho de 2021 (fls. 156/170).

O denunciado BRENO se deu por citado e constituiu defensor às fls. 196.

A denúncia foi aditada para incluir o codenunciado RAFAEL (fls. 233/240). O aditamento da denúncia foi recebido em 16 de setembro de 2021 (fls. 251/253).

Os acusados RAFAEL e VINICIUS foram citados, respectivamente, às fls. 292 e 298. Os corréus apresentaram resposta à acusação às fls. 335/336.

Relatórios de investigação às fls. 74/89 e 346/361.

Audiência virtual de instrução e debates orais gravados em sistema audiovisual, realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, atendendo ao disposto nos comunicados CGJ nº. 284/2020 e 317/2020.

Ratificação do recebimento da denúncia e designação de audiência virtual de instrução e julgamento às fls. 338/339.

Na audiência foram inquiridas três testemunhas comuns, a vítima, bem como interrogados os corréus.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo: Boletim de Ocorrência às fls. 07/08 e 09/11, Auto de exibição e apreensão à fl. 12, Relatório do Inquérito Policial referente ao crime de falsa identidade atribuído ao corréu RAFAEL (fls. 131/133), bem como pelo teor da prova oral coligida.

A autoria é certa.

A testemunha comum Marcos Severiano Oliveira, em juízo, disse que é investigador de polícia e estava ocorrendo vários furtos na região Bragantina. A vítima do presente furto lavrou boletim de ocorrência e, em diligência, tomaram conhecimento de que um veículo Ford Fiesta havia indivíduos que teriam praticado o furto. Foi emitido um alerta na região e tomaram conhecimento de que esse veículo estava em Atibaia. Foi para Atibaia juntamente com a Delegada e verificaram que no interior do carro havia três indivíduos abordados pela polícia. De posse das fotos da câmera de segurança de um vizinho, constataram que o era o mesmo carro do furto. No interior do veículo foi localizado um relógio reconhecido pela vítima. O encontro foi pela polícia

militar. Foi expedido mandado de prisão dos três e o depoente foi até São José dos Campos, mas apenas encontrou o corréu Breno Alexander. O nome diferente dado por Vinicius não foi na sua ocorrência. Tomou o conhecimento do fato após, mas o nome diferente teria sido dado em outra ocorrência. Na imagem das câmeras dava para identificar um indivíduo muito alto que destoava dos demais. Pelos dados telefônicos foi possível identificar que os corréus estavam no mesmo local da residência.

A testemunha Paulo Rogério Brandão Braga Costa, policial militar, disse estava em patrulhamento por Atibaia e recebeu a informação de que o veículo com as características daquele do furto entrara na cidade. Receberam um alerta da entrada do veículo e do furto de perdoes. Pouco tempo depois conseguiu localizar o veículo com os corréus. Realizou a abordagem e, indagados a respeito do que faziam em Atibaia, eles caíram em contradição e, ainda, eles tinham envolvimento com diversos furtos. No interior do veículo localizaram ferramentas comumente utilizadas para furtos de veículos e residências. O indivíduo do lado direito era o mais incomodado. Localizaram um relógio no interior do carro e os indivíduos não souberam explicar a origem, nem marca. Todos foram apresentados na polícia civil de Atibaia. Salvo engano, por meio do monitoramento de Atibaia, em contato com os policiais de Bom Jesus dos Perdoes, tomaram conhecimento de que as características dos indivíduos e do veículo eram semelhantes aos do envolvidos no furto em tela. Feito contato com a vítima, ela reconheceu o relógio como sendo de sua filha. Os indivíduos eram de São José dos Campos.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha comum Luis Américo, afirmando que o relógio encontrado era bem peculiar.

A vítima Dárcio, em juízo, disse que chegou em casa e percebeu que ela teria sido furtada. O fato foi no domingo. Eles arrombaram a porta. Foram levados diversos bens, notebook, relógio, dinheiro, dentre outros. Calcula que teve um prejuízo de trinta mil reais. Pelas Câmeras de segurança do vizinho, tomou conhecimento de que o furto foi praticado por cerca de 03 pessoas. O veículo utilizado era um Fiesta Sedan Prata. Reconheceu como de sua filha o relógio apreendido quando foi chamado em Atibaia. No vídeo dava para ver eles saírem com TV, celular. Viu as imagens da câmera de segurança. .

O réu Vinicius, em juízo, negou o fato. Não estava em Atibaia. Estavam em São José dos Campos; A primeira vez que foi em Atibaia foi quando da abordagem em Atibaia. Nesse dia estava alcoolizado e pediu para fazer bafômetro. Breno tinha comprado o carro na segunda-feira. Breno é irmão de Rafael. Não sabe de quem era o relógio e não o viu. Não sabe de quem Breno comprou o carro. Rafael e Breno moram na rua da casa de sua tia. Conhece os dois há mais de 08 anos.

Perante a autoridade policial (fl. 17) disse que: "QUE VEIO PARA ATIBAIA PARA ANDAR E USAR DROGAS; QUE VEIO PARA ATIBAIA COM SEUS AMIGOS LUIZ E BRENO; QUE CHEGARAM EM ATIBAIA POR VOLTA DAS 05 OU 06 HS NÃO SE RECORDA; QUE SAÍRAM DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS POR VOLTA DAS 02 OU 03 HS; QUE FOI ATÉ A CASA DE BRENO QUE FICA NA ESQUINA DA CASA DE SUA TIA E LÁ TAMBÉM ESTAVA LUIZ IRMÃO DE BRENO; QUE O CARRO É DE BRENO NÃO SABENDO NO NOME DE QUEM ESTÁ O VEÍCULO; QUE É A PRIMEIRA VEZ QUE VEM PRA ATIBAIA; QUE NUNCA FOI PRA CIDADE DE BOM JESUS DOS PERDÕES; QUE DESCONHECE O ENCONTRO DO RELÓGIO FURTADO NO CARRO EM QUE OCUPAVA; QUE TEM ANTECEDENTES POR FURTO DE CARRO E A RESIDÊNCIAS; QUE CONHECE BRENO E O IRMÃOS HÁ MAIS OU MENOS UNS 5 ANOS POIS ELES MORAM PROXIMO DA CASA DE SUA TIA, NÃO SABENDO O ENDEREÇO NESTE MOMENTO; QUE NÃO SABE O QUE FOI SUBTRAÍDO DA CASA DA VÍTIMA EM PERDÕES NEGANDO SUA PARTICIPAÇÃO; QUE NESTA DATA ENQUANTO POR ATIBAIA BRENO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO, NÃO SABE POR QUAL RUA, FORAM ABORDADOS PELOS POLICIAIS MILITARES E CONDUZIDOS PARA ESTA DELEGACIA; QUE ESTÁ SENDO CIENTIFICADO QUE O SEU APARELHO CELULAR ESTÁ SENDO APREENDIDO PARA INVESTIGAÇÃO".

O réu Breno Alexander, em juízo, negou o fato. Disse que foram pegos alcoolizados em Atibaia. Comprou o carro no facebook e, pelo aplicativo, não constava nada. Mas o aplicativo era mentiroso porque tinha furto. Fez uma troca por outro carro com o cara. Pegou o Fiesta e deu um Gol, salvo engano. Pagou valor de cinco mil reais. Não se recorda do nome do vendedor. Não pegou o recibo de transferência porque o carro era para andar até perder, pois tinha muita dívida.

Perante a autoridade policial (fls. 22/23) disse que: NÃO TRABALHA MAS FAZ BICOS; QUE O VEICULO APREENDIDO COMPROU ONTEM, SEGUNDA FEIRA; QUE COMPROU O VEÍCULO PELO FACEBOOK NÃO SABENDO DIZER O NOME DO VENDEDOR; QUE PAGOU O PREÇO DE 5.000,00 E SE ENCONTROU COM TAL PESSOA NA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, NUM POSTO DE GASOLINA E DEU O VALOR DE 5.000,00 EM DINHEIRO; QUE FOI ATÉ O POSTO DE UBER PAGOU O CARRO E O PEGOU E FOI EMBORA; QUE O CARRO ESTÁ CHEIO DE DÍVIDA E O RECIBO DE TRANSFERENCIA NÃO FOI PREENCHIDO POIS TAL PESSOA EM LHE DEU O RECIBO; QUE NEM PERGUNTOU SOBRE O RECIBO DE TRANSFERENCIA; QUE TAL PESSOA FOI QUEM INFORMOU QUE TAL VEICULO ESTÁ COM DIVIDAS EM ABERTO; QUE TEM ANTECEDENTES POR TRAFICO DE DROGAS E FURTO A RESIDENCIA; QUE VEIO PARA ATIBAIA MAS ESTÁ PERAMBULANDO COM SEUS AMIGOS DESDE ONTEM A TARDE, A TARDE QUER DIZER A NOITE, MAIS OU MENOS UMAS 20 OU 21 HS.; QUE MORAM OS TRES NO MESMO BAIRRO E SE ENCONTRARAM NA QUEBRADA, BAIRRO DOS ALEMÃES, QUE SE ENCONTRARAM NA FRENTE DA CASA DO DEPOENTE; QUE É IRMÃO DE LUIZ FELIPE DOS SANTOS; QUE ERA O INTERROGANDO QUEM DIRIGIA O CARRO; QUE ACREDITA TER VINDO PELA SEGUNDA VEZ PARA ATIBAIA; QUE VEIO PARA ATIBAIA SÓ PARA USAR DROGAS AQUI E DURANTE O PERCURSO; QUE TROUXE A DROGA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; QUE ERA MACONHA E CHEIROU UM PINO QUE JÁ ACABOU NÃO TEM MAIS NADA; QUE CHEGARAM EM ATIBAIA POR VOLTA DAS 08:00 HS. NÃO SE RECORDA; QUE A MOCHILA QUE ESTAVA DENTRO DO CARRO É DO INTERROGANDO MAS DESCONHECE TER UM RELOGIO DENTRO DA MESMA E TAMBÉM DESCONHECIA QUE TAL RELOGIO ERA FURTADO; QUE NEGA TER PRATICADO FURTO A RESIDENCIA EM PERDÕES POIS COMO DISSE NEM ESTAVA COM ESSE CARRO NO DOMINGO, POIS O COMPROU ONTEM, SEGUNDA FEIRA, DIA SEGUINTE AO FURTO; QUE ESTA SENDO CIENTIFICADO SOBRE A APREENSÃO DE SEU CELULAR; QUE NEGA QUE O RELOGIO APREENDIDO TENHA SIDO ENCONTRADO NA SUA MOCHILA NO INTERIOR DO VEÍCULO; QUE PERGUNTADO SOBRE AS FERRAMENTAS APREENDIDAS O INTERROGANDO DIZ QUE VIERAM COM O VEICULO QUANDO O COMPROU; QUE NUNCA ESTEVE EM BOM JESUS DOS PERDÕES; QUE NÃO É HABILITADO PARA DIRIGIR VEICULO AUTOMOTOR E VEIO CONDUZINDO O SEU CARRO SEM HABILITAÇÃO.

O réu Rafael, em juízo, negou o fato. Disse que tinham usado drogas, para rua, quando foram abordados. Estavam fazendo o retorno para Atibaia para voltar para São José. Estavam no "peão" desde a madrugada. Saíram de São Jose para Atibaia, por volta das 07 horas da manhã. Fizeram o retorno. É irmão do Breno. O carro era Breno e ele tinha comprado o carro na segunda-feira. Foram abordados na terça-feira. Acha que ele pagou cinco mil reais. O carro era para rodar. Luis felipe é seu irmão mais novo. Deu o nome de Luis Felipe na hora porque ficou com medo de ir preso. Deu o nome de Luis Felipe na delegacia porque estava com um mandado de prisão em aberto por receptação.

Perante a autoridade policial (fls. 25/26), disse que "QUE TEM 19 ANOS; QUE NÃO TRABALHA; QUE MORA COM A MÃE, PADRASTO E SEU IRMÃO BRENO; QUE TEM PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS QUANDO ERA MENOR DE IDADE; QUE SAÍRAM DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ONTEM A NOITE POR VOLTA DAS , NÃO SE RECORDA; QUE PERGUNTADO SE ANTES OU DEPOIS DA MEIA NOITE O INTERROGANDO DISSE QUE FOI ANTES DA MEIA NOITE; QUE OS TRES SE ENCONTRARAM PROXIMO DA CASA DO INTERROGANDO POIS VINICIUS FOI ATÉ A CASA DO INTERROGANDO E OS CHAMOU PARA DAR UMA VOLTA DE CARRO; QUE O CARRO É DE SEU IRMÃO BRENO POIS ELE APARECEU NA CASA COM O CARRO ONTEM, SEGUNDA FEIRA, PEGOU ELE DEPOIS DAS 17:00 HS. POIS ELE COMPROU O CARRO ONTÉM; QUE NÃO SABE DIZER DE QUEM SEU IRMÃO COMPROU O CARRO; QUE PARECE QUE BRENO PAGOU 5.000,00 PELO CARRO; QUE ESSE DINHEIRO BRENO ESTÁ JUNTANDO FAZ TEMPO JÁ QUE ESTÁ DESEMPREGADO; QUE ESTAVAM NO PIÃO (QUERENDO DIZER DANDO UMA VOLTA) E ACABARAM VINDO PRA ATIBAIA , E JÁ ESTARIAM VOLTANDO PARA PEGAR A MARGINAL, RODOVIA DUTRA POIS ELA PASSA NA REDONDEZA; QUE NÃO SABE O HORÁRIO QUE CHEGARAM EM ATIBAIA E NÃO VIERAM AQUI PRA NADA SÓ ESTAVAM

ANDANDO DE CARRO; QUE NEGA TER PRATICADO FURTO OU MESMO ESTADO NA CIDADE DE BOM JESUS DOS PERDÕES; QUE DESCONHECE A ORIGEM DO RELOGIO APREENDIDO, TALVEZ A PESSOA QUE VENDEU O CARRO O TENHA DEIXADO LA DENTRO MAS É DESCONHECIDO DO INTERROGANDO.

Analisando as provas coligidas aos autos, patente a autoria e materialidade delitiva.

De início, observa-se que a versão apresentada pelos corréus são frágeis, ante o conjunto probatório apresentado.

As câmeras de segurança de um vizinho flagraram o veículo Fiesta Sedan Prata nas proximidades da residência da vítima (fls. 50, 52, 56, 61). O veículo, placas DQR 9562, é o mesmo utilizado pelos corréus quando da abordagem.

A versão de que teria sido adquirido pelo corréu Breno, na segunda-feira, data posterior do furto, não convence. A uma, porque o valor de R\$ 5.000,00 é irrisório, considerando as características do bem; a duas, porque o réu sequer mencionou o nome do comprador, não sendo comum a aquisição de veículo no meio de uma Rodovia, salvo se houver intenção ilícitas para o uso; por último, que sequer o recibo de transferência foi entregue pelo suposto vendedor, tornando duvidosa a aquisição.

Outrossim, não convence a versão de que estariam em Atibaia apenas para o uso de drogas. Isso porque no interior do veículo foram localizados diversos instrumentos comumente utilizados em furto de residências. E mais. No interior do veículo encontrava-se o relógio da filha da vítima.

Em relação ao identificado inicialmente como Luis Filipe dos Santos, cumpre destacar que, quando do cumprimento do mandado de prisão na residência dele, descobriu-se, na verdade, que se tratava de Rafael Rodolfo dos Santos que tinha, contra si, vários mandados de prisão expedidos e sem cumprimento, evidenciando que praticou o crime previsto no artigo 307 do Código Penal quando de sua identificação perante a autoridade policia, conforme se depreende de fls. 241/250.

Portanto, o conjunto probatório é forte e autoriza a condenação dos corréus.

Passo a dosar a pena:

I) VINICIUS HENRIQUE GALVÃO VILLA FRANÇA GOMES

Analisando o autos, observo que o réu possui extensa ficha criminal, já tendo sido condenado anteriormente por outros crimes (fls. 409/431 e autos nº 0007220-79.2014.8.26.0577 - fl. 97), razão pela qual exaspero a pena em 1/6, considerando a personalidade voltada a atividades ilícitas. Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase, observo que se trata de réu reincidente, razão pela qual exaspero a pena em mais 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada no mínimo legal, ante a pouca fortuna do acusado, dado que emerge dos autos. O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, vez que se trata de réu portador de maus antecedentes e reincidente. Incabível substituição da pena e concessão de sursis.

Não poderá o réu apelar em liberdade, pois os requisitos da custódia cautelar foram confirmados com a sentença condenatória.

II) BRENO ALEXSANDER DOS SANTOS

Analisando o autos, observo que o réu possui extensa ficha criminal, com envolvimento anterior em diversos crimes (fls. 380/388), razão pela qual exaspero a pena em 1/6, considerando a personalidade voltada a atividades ilícitas. Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase, observo que se trata de réu reincidente (proc 0000227-60.2015.8.26.0617), razão pela qual exaspero a pena em mais 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada no mínimo legal, ante a pouca fortuna do acusado, dado que emerge dos autos. O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, vez que se trata de réu portador de maus antecedentes e reincidente. Incabível substituição da pena e concessão de sursis.

III) RAFAEL RODOLFO DOS SANTOS.

A) Artigo 155 §4º, IV, do CP

Analisando o autos, observo que o réu possui extensa ficha criminal, com envolvimento anterior em diversos crimes (fls. 389/408), razão pela qual exaspero a pena em 1/6, considerando a personalidade voltada a atividades ilícitas. Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada no mínimo legal, ante a pouca fortuna do acusado, dado que emerge dos autos. O regime inicial para o cumprimento da pena é o semiaberto, vez que se trata de réu portador de maus antecedentes. Incabível substituição da pena e concessão de sursis.

Não poderá o réu apelar em liberdade, pois os requisitos da custódia cautelar foram confirmados com a sentença condenatória.

B) Artigo 307 do CP

Analisando o autos, observo que o réu possui extensa ficha criminal, com envolvimento anterior em diversos crimes (fls. 389/408), razão pela qual exaspero a pena em 1/6, considerando a personalidade voltada a atividades ilícitas. Assim, fixo a pena base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na há agravantes ou atenuantes. Não há causas de aumento ou de diminuição.

Em relação ao crime previsto no art. 307 do Código Penal substituo a pena imposta por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser destinado a entidade indicada pelo Juízo das Execuções.

A prestação pecuniária será devida sem prejuízo da multa acima aplicada e decorrente do preceito secundário da norma penal incriminadora, pois substitui exclusivamente a pena privativa de liberdade.

Em caso de descumprimento injustificado dessas restrições impostas, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR :

I) BRENO ALEXSANDER DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial FECHADO.

II) VINICIUS HENRIQUE GALVÃO VILLA FRANÇA GOMES qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial FECHADO.

III) RAFAEL RODOLFO DOS SANTOS., qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime SEMIABERTO e, ainda, condeno-o como incurso nas penas do artigo 307 do Código Penal, a 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituindo a pena imposta por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser destinado a entidade indicada pelo Juízo das Execuções.

Defiro o apelo em liberdade do corréu Breno.

Os demais, Rafael e Vinicius, deverão apelar presos, pois os requisitos da prisão cautelar foram confirmados com o decreto condenatório.

Condeno os corréus no pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP's, nos termos da Lei 11.608/2003.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos à parte ofendida, porquanto não houve prova de seus prejuízos.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva (art. 674 do CPP), lancem o seu nome no rol dos culpados (art. 393, inc. II do CPP) e oficie-se à Justiça para que suspendam seus direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal (art. 15, inc. III da CF/88).

P.I.C.

Nazaré Paulista, 05 de julho de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA